

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1815/2537

นาย บุญ มี สิม สี กับพวก
นาย เฉลิม ขวัญ ดอกไม้

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 175

ความผิดฐานฟ้องเท็จย่อมเกิดขึ้นทันทีที่ฟ้องคดี หากใช้ว่าต้องรอให้คดีนั้นถึงที่สุด หรือต้องฟังว่าผู้เสียหายได้รับความเสียหายหรือไม่ก่อนแต่อย่างใด

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175, 177, 264, 268, 91 และให้จำเลยคืนเงิน 5,500 บาท แก่โจทก์ทั้งสอง

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175, 177 วรรคสอง, 264, 268 เป็นความผิดหลายกรรมให้เรียงกระทงลงโทษ ฟ้องเท็จจำคุก 1 ปี เบิกความเท็จ 2 กรรม จำคุกกระทงละ 1 ปี ปลอมและใช้เอกสารปลอมลงโทษฐานใช้เอกสารปลอมตามมาตรา 268 วรรคสอง จำคุก 1 ปี รวมจำคุก 4 ปีคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องของโจทก์ที่ 2 นอกจากที่แก้ คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาว่าจำเลยกระทำผิดฐานฟ้องเท็จและเบิกความเท็จ หรือไม่นั้น ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นฎีกาฟังได้ว่า โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในข้อหาไม่แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และเจ้าพนักงานตำรวจยึดไม้แปรรูปไว้เป็นของกลาง จำเลยซึ่งมีตำแหน่งเป็นป่าไม้อำเภอปรารักษ์ตรวจสอบไม้แปรรูปของกลางแล้ว แต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นไม้เก่าเกินกว่า 2 ปีหรือไม่ จึงได้ขอให้ผู้เชี่ยวชาญมาพิสูจน์ไม่ดังกล่าว ต่อมาวันที่ 25 พฤษภาคม 2530 พนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษแจ้งผลตรวจคดีว่ามีคำสั่งไม่ฟ้อง และคืนไม้แปรรูปของกลางแก่โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ตามเอกสารหมาย จ.7 หน้า 14 วันที่ 10 กันยายน 2530 โจทก์ที่ 1 ทำหนังสือร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าจำเลยและเจ้าพนักงานตำรวจคนหนึ่งเรียกร้องเอาเงินจากโจทก์ที่ 1 ที่ 2 เป็นค่าช่วยเหลือการคืนไม้แปรรูปของกลาง นายบุญส่งเจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 6 สำนักงานป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษได้สอบสวนปากคำโจทก์ที่ 1 เกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียนดังกล่าว วันที่ 10 มีนาคม 2531 จำเลยฟ้องโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ต่อศาลชั้นต้นตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 3735/2531 ว่าข้อความที่โจทก์ที่ 1 ร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและให้ถ้อยคำต่อนายบุญส่งเป็นความเท็จ ขอให้ลงโทษฐานแจ้งความเท็จวันที่ 7 เมษายน 2531 จำเลยเบิกความเป็นพยานในชั้นได้สวนมูลฟ้องและวันที่ 3 สิงหาคม 2531 จำเลยเบิกความในชั้นพิจารณาคดีดังกล่าวโดยเบิก

ความยืนยันต่อศาลว่าข้อความที่โจทก์ที่ 1 ร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและให้ถ้อยคำต่อนายบุญส่งว่าจำเลยเรียกร้องเอาเงินจากโจทก์ที่ 1 ที่ 2 นั้นเป็นความเท็จสำหรับข้อเท็จจริงอื่นโจทก์ที่ 1 เบิกความเป็นพยานว่าหลังจากโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมตัวประมาณ 10 วันจำเลยมาพูดกับโจทก์ที่ 1 ที่บ้านว่าหากอยากได้ไม้แปรรูปของกลางคืนให้จ่ายเงิน 30,000 บาท แก่จำเลยเมื่อต่อรองกันแล้วจำเลยลดเหลือ 20,000 บาท โจทก์ที่ 1 ตกลงและจ่ายเงิน 10,000 บาท ให้จำเลยไปในวันนั้นก่อน ต่อมาอีก 7-8 วัน จำเลยมารับเงินจากโจทก์ที่ 1 อีก 10,000 บาท จำเลยเบิกความเป็นพยานเกี่ยวกับเรื่องเงินนี้ว่าโจทก์ที่ 1 ที่ 2 เป็นผู้เอาซองบรรจุเงิน 14,500 บาท มาฝากภริยาจำเลยไว้เพื่อมอบให้แก่จำเลยในขณะที่จำเลยไม่อยู่บ้าน จำเลยทราบเรื่องดังกล่าวเมื่อกลับเข้าบ้านแล้ว จึงไปพบโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ที่บ้านเพื่อคืนเงิน โจทก์ที่ 1 ที่ 2 บอกว่าให้เงินจำนวนดังกล่าวไว้เป็นค่าบริการผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพิสูจน์ไม้แปรรูปของกลางจำเลยไม่ยอมเอาเงินไว้และคืนเงินแก่โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ไปตามบันทึกเอกสารหมาย จ.4 และ จ.6 เห็นว่า จำเลยเคยเบิกความเกี่ยวกับเงินจำนวนดังกล่าวไว้ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องและในชั้นพิจารณาคดีอาญาที่จำเลยฟ้องโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ต่อศาลชั้นต้นตามเอกสารหมาย จ.2 และ จ.3 แต่ตามคำเบิกความของจำเลยในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเอกสารหมาย จ.2 ปรากฏว่า จำเลยเบิกความว่าโจทก์ที่ 1 ที่ 2 นำเงิน 14,500 บาทมาให้ภริยาจำเลยโดยบอกว่าเพื่อเป็นค่าบริการเจ้าหน้าที่ที่จะมาตรวจสอบไม้แปรรูปของกลาง เห็นได้ว่าจำเลยไม่ได้เบิกความถึงมีซองบรรจุเงินดังที่ได้เบิกความไว้ในคดีนี้แต่อย่างใด และมีการเบิกความถึงว่าโจทก์ที่ 1 ที่ 2 บอกภริยาจำเลยเกี่ยวกับเงินที่นำมามอบให้ว่าเป็นค่าอะไรด้วย แต่คดีนี้จำเลยไม่ได้เบิกความไว้เช่นนั้นเลย คงเบิกความอ้างว่าโจทก์ที่ 1 ที่ 2 บอกแก่จำเลยในวันที่จำเลยนำเงินไปคืนโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ว่าเงินดังกล่าวเป็นค่าอะไรซึ่งเป็นการกล่าวอ้างว่าจำเลยเพิ่งรู้ว่าโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ให้เงินดังกล่าวเพื่อเป็นค่าอะไรจากโจทก์ที่ 1 ที่ 2 โดยตรงหาใช่รู้จากภริยาจำเลยตามที่จำเลยเบิกความไว้ในชั้นไต่สวน

มูลฟ้องไม่และตามคำเบิกความของจำเลยในชั้นพิจารณาคดี เอกสารหมาย

จ.3ปรากฏว่า จำเลยเบิกความว่า โจทก์ที่ 1 ที่ 2 มาหาจำเลยที่บ้านและขอให้จำเลยช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์ไม้แปรรูปของกลางว่าเป็นไม้เรือนเก่าจะให้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แก่ผู้เชี่ยวชาญ จำเลยบอกว่าไม่สามารถช่วยได้ โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ได้ฝากซองบรรจุเงินแก่ภริยาจำเลยไว้ในขณะจำเลยเข้าห้องน้ำ แล้วโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ก็กลับไปจำเลยออกจากห้องน้ำจึงเปิดซองพบเงิน 14,500 บาท เห็นได้ว่าจำเลยเบิกความถึงโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ฝากซองบรรจุเงินแก่ภริยาจำเลยในวันเดียวกันกับที่จำเลยอยู่บ้าน เพียงแต่ในขณะนั้นจำเลยเข้าห้องน้ำ จึงไม่ใช่ในวันนั้นจำเลยไม่อยู่บ้านดังจำเลยเบิกความในคดีนี้แต่อย่างใด นอกจากนั้นที่จำเลยเบิกความเกี่ยวกับเอกสารหมายจ.4 และ จ.6 ซึ่งมีข้อความว่าเงินที่โจทก์ที่ 1 ฝากไว้เป็นค่าใช้จ่ายและบริการผู้เชี่ยวชาญมาพิสูจน์ไม้แปรรูปของกลางนั้นเห็นว่า แม้โจทก์ที่ 1 ลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าวด้วยก็ตามแต่โจทก์ที่ 1 เบิกความอธิบายว่า ขณะนั้นจำเลยถูกสอบสวนตามหนังสือร้องเรียนของโจทก์ที่ 1 จำเลยต้องการเอกสารดังกล่าวไปอ้างต่อผู้บังคับบัญชา โจทก์ที่ 1 ส่งสารจำเลยจึงยอมลงลายมือชื่อในเอกสารดังกล่าว นายบุญมา บุตรแสน พยานในเอกสารดังกล่าวก็มาเบิกความเป็นพยานโจทก์ที่ 1 ว่า โจทก์ที่ 1 ยินยอมให้มีข้อความดังกล่าวเพราะจำเลยขอร้องให้โจทก์ที่ 1 ช่วยเหลือเพื่อให้จำเลยพ้นผิดในกรณีที่ถูกสอบสวน จำเลยเองก็เบิกความยอมรับว่านายบุญมาเป็นพยานในเอกสารดังกล่าว ดังนั้นข้อความในเอกสารหมาย จ.4 และ จ.6เกี่ยวกับความเป็นมาของเงินดังกล่าวจึงเชื่อถือไม่ได้ ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ที่ 1 ลงลายมือชื่อในเอกสารดังกล่าวโดยไม่มีข้อโต้แย้งแต่อย่างใด จึงหาเป็นพิรฐไม่พยานหลักฐานจำเลยเป็นไปดังวินิจฉัยจึงหาไม่น่าหนักใจรับฟังได้ไม่ ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า คำเบิกความของโจทก์ที่ 1 ในชั้นพิจารณาเป็นพิรฐ เพราะในชั้นพิจารณาโจทก์ที่ 1 เบิกความว่า จำเลย ร้อยตำรวจตรี สรฤทธิ์ เพิ่มนาคและพวกโดยสารรถยนต์กระบะไปหาโจทก์ที่ 1 ที่บ้าน แต่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องโจทก์ที่ 1 เบิกความว่า จำเลย ร้อยตำรวจตรี สรฤทธิ์และพวก 10 คน

ไปหาโจทก์ที่ 1 ที่บ้านนั้น เห็นว่า คำเบิกความของโจทก์ที่ 1 ทั้งสองครั้งดังกล่าวไม่ได้แตกต่างกันอันจะเป็นพินิจได้อย่างใดเลยและที่จำเลยฎีกายกข้อโต้แย้งเกี่ยวกับพยานหลักฐานโจทก์ที่ 1 ในปัญหานี้ก็อีกนั้นก็ไม่ใช่สาระแก่คดีพอที่จะทำให้พยานหลักฐาน โจทก์ที่ 1 ไม่น่าเชื่อแต่อย่างใด ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์ที่ 1 นำสืบว่าจำเลยได้เรียกร้องเอาเงิน 20,000 บาทจากโจทก์ที่ 1 โดยบอกว่าจะเอาไม้แปรรูปของกลางคืนให้ตามที่โจทก์ที่ 1 มีหนังสือร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและให้ถ้อยคำต่อนายบุญส่งนั้นเป็นความจริง ดังนั้นการที่จำเลยฟ้องโจทก์ที่ 1 ต่อศาลขอให้ลงโทษฐานแจ้งความเท็จตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 3735/2531 ของศาลชั้นต้นดังกล่าวแล้ว โดยที่รู้อยู่แล้วว่าข้อความที่นำมาฟ้องนั้นไม่เป็นความจริง จึงเป็นการเอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่ากระทำความผิดอาญาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175 จำเลยมีความผิดฐานฟ้องเท็จ และการที่จำเลยเบิกความต่อศาลในชั้นไต่สวนมูลฟ้องและในชั้นพิจารณายืนยันตามข้อความอันเป็นเท็จดังกล่าวจึงเป็นการเบิกความเท็จ ซึ่งความเท็จนั้นเป็นข้อสำคัญในคดี จำเลยจึงมีความผิดฐานเบิกความเท็จในการพิจารณาคดีอาญา 2 กรรมด้วย ที่จำเลยฎีกาเกี่ยวกับความผิดฐานฟ้องเท็จอีกว่า คดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุดและศาลยังมิได้ชี้ชัดว่าโจทก์ที่ 1 ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด จึงยังไม่เป็นการฟ้องเท็จนั้น เห็นว่า เกี่ยวกับความผิดนี้หาได้มีกฎหมายบัญญัติไว้ดังเช่นฎีกาของจำเลยดังกล่าวด้วยไม่ ฎีกาของจำเลยในปัญหานี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาว่าจำเลยมีความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารปลอมหรือไม่นั้นโจทก์ที่ 1 มีตัวโจทก์ที่ 1 และนายบุญมาเป็นพยานเบิกความสอดคล้องต้องกันว่า เอกสารหมายเลข จ.4 และ จ.6 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2530 และโจทก์ที่ 1 เบิกความว่า จำเลยจะแก้ไขคำว่าตุลาคมในเอกสารหมายเลข จ.4 เป็นคำว่าพฤษภาคมเมื่อใดก็ไม่ทราบ นายบุญมาก็เบิกความว่าในขณะที่พยานลงลายมือชื่อเป็นพยานในเอกสารหมายเลข จ.4 ไม่มีการแก้ไขเดือนที่ลงไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใดเลย ส่วนจำเลยคงมีแต่ตัวจำเลยเบิกความเป็น

พยานว่า วันทำเอกสารดังกล่าวนั้นจำเลยได้แก้ไขเดือนในเอกสารหมาย จ.4 จาก ตุลาคมเป็นพฤษภาคมเพื่อให้ถูกต้อง แต่จำเลยก็เบิกความด้วยว่า จำเลยเขียน เอกสารหมาย จ.4 ก่อนแล้วจึงเขียนเอกสารหมาย จ.6 โดยลอกข้อความมาจาก เอกสารหมาย จ.4 แต่ลอกไม่ถูกต้องเฉพาะเดือนที่ลงไว้ในเอกสารดังกล่าวเท่านั้นเห็น ว่า หากเป็นความจริงดังที่จำเลยเบิกความก็ไม่น่าจะลอกข้อความผิดเฉพาะเกี่ยวกับ เดือนเท่านั้น เพราะขณะจำเลยเขียนเอกสารหมาย จ.6 ก็ย่อมรู้อยู่แล้วว่าเอกสาร หมาย จ.4 ที่แก้ไขแล้วเขียนใหม่เป็นเดือนอะไร ที่จำเลยเบิกความดังกล่าวจึงไม่มี เหตุผลให้น่าเชื่อข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์ที่ 1 นำสืบว่าจำเลยเขียนเดือนตุลาคม ในเอกสารหมาย จ.4 และ จ.6 ถูกต้องตรงกับความจริง ต่อมาจำเลยได้แก้ไขเดือน ในเอกสารหมาย จ.4 ซึ่งอยู่กับจำเลยเป็นเดือนพฤษภาคมในภายหลัง โดยไม่ได้รับความ ยินยอมจากโจทก์ที่ 1 เป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจ จึงเป็นการทำ เอกสารปลอม และการทำเอกสารปลอมดังกล่าวก็เพื่อที่จำเลยต้องการจะใช้พิสูจน์ข้อ อ้างที่ว่าโจทก์ที่ 1 นำเงินมาฝากไว้ให้จำเลยเอง และจำเลยก็รับนำเงินไปคืนแก่โจทก์ ที่ 1 โดยเร็วหาใช่เพียงนำเงินไปคืนเมื่อโจทก์ที่ 1 มีหนังสือร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2530 แล้วไม่ซึ่งเป็นข้อความเท็จ เมื่อ จำเลยนำเอกสารหมาย จ.4 มาสืบเป็นพยานต่อศาลในคดีที่จำเลยฟ้องโจทก์ที่ 1 ตาม คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 3735/2531 ของศาลชั้นต้น จึงเป็นกรณีที่น่าจะเกิดความ เสียหายแก่โจทก์ที่ 1 โดยตรง จำเลยย่อมมีความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารปลอม ดังคำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง..."

พิพากษายืน

(ไพศาล รางฆาภรณ์-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ